

Palacio Legislativo de San Lázaro a 09 de abril de 2024

Oficio: CCT-I/246/2024

Asunto: Respuesta.

MTRO. RICARDO ÁLVAREZ MONTIEL,
TITULAR,
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del presente me permito desahogar en tiempo y forma la solicitud de información que se registró con folio **330030224000303** y que la Unidad de Transparencia turno a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación el **6 de marzo de la presente anualidad**.

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El solicitante realizó el siguiente requerimiento:

"1. Solicito saber cuántos estudios, documentos e investigaciones de carácter técnico, científico y filosófico, se han realizado para abordar lo referente a los temas de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes, a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. 2. Solicito saber cuántos especialistas e investigadores en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes, han sido consultados a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. Solicito saber especialista e investigador, campo de estudio, evento y/o contribución realizada. 3. Solicito saber cuántos empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil han sido consultados a efectos de sustentar las iniciativas de ley en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. Solicito saber la contribución realizada por los empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Datos complementarios: Información técnica, científica y filosófica, así como empresarial, industrial y de la sociedad civil, para el desarrollo de las iniciativas de ley

(marco jurídico) en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes en México."

Es importante hacer de su conocimiento que del análisis al requerimiento se identificó que el mismo constituye una consulta, derivada de cuestionamientos, interrogantes y declaraciones en la que no se especifica la expresión documental que se requiere.

Si bien es cierto que la Constitución y la normatividad en la materia otorgan a los particulares el derecho de acceder a los documentos generados o en posesión los sujetos obligados, también lo es que la obligación de proporcionar información, no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante ya que no estarán forzados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones, sino simplemente remitir aquella que obre en sus archivos con motivo de sus atribuciones legales.

En tal sentido, se puede concluir que la distinción entre una consulta y el derecho de acceso a la información se diferencia principalmente en que, en el primero de ellos, la pretensión del peticionario consiste generalmente en que la autoridad responsable actúe en el sentido de contestar lo solicitado, mientras que, en el segundo supuesto, la solicitud de acceso a la información pública se encamina primordialmente a permitir el acceso a datos, registros y todo tipo de información pública que conste en documentos, sea generada o se encuentre en posesión de la autoridad.

Lo anterior, conforme a lo establecido en la Clave de control SO/016/2017, emitida por el Pleno del INAI, el cual menciona lo siguiente:

"Expresión Documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental."



Es así que, conforme a lo señalado por el Órgano Garante en la resolución al recurso de revisión RRA 11254/20, en el sentido de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el derecho a obtener pronunciamientos de las autoridades, tan es así que su artículo 130, penúltimo párrafo, dispone claramente que garantiza a los particulares el acceso a documentos que se encuentren en los archivos de los sujetos obligados.

2. BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Con independencia de lo anterior, principalmente el criterio de interpretación SO/016/2017, y en atención al principio de máxima publicidad, se hace de su conocimiento que derivado de una búsqueda congruente, exhaustiva y de amplio criterio, fue posible localizar expresiones documentales relacionadas con el tema de su interés.

En tal sentido, resulta necesario precisar que, de conformidad con lo que establece el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los elementos indispensables de la iniciativa serán: I. Encabezado o título de la propuesta; **II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver**; III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso IV. **Argumentos que la sustenten**; V. Fundamento legal; VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; VII. Ordenamientos a modificar; VIII. Texto normativo propuesto; IX. Artículos transitorios X. Lugar XI. Fecha, y XII. Nombre y rúbrica del iniciador.

Es así que, en referencia a su solicitud que como se ha señalado, se identifica como una consulta, es procedente enviar las iniciativas que son turnadas a este sujeto responsable y que se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga electrónica:

Asuntos turnados:

https://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxv.php?comt=12

En dicho apartado podrá localizar las iniciativas relacionadas con la materia de su interés, donde podrá visualizar los argumentos que considero el proponente para la elaboración de la misma, que podrían ajustarse al contenido de su requerimiento.

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 80, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual, una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito para aprobar o desechar iniciativas de ley.

En ese orden de ideas corresponde a las diversas comisiones de la Cámara de Diputados realizar el dictamen parlamentario de las iniciativas que le son turnadas.

3. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD

Es importante señalar que uno de los principios constitucionales que regulan el derecho a la información, es el de máxima publicidad, que en términos generales establece que toda información en poder de los Sujetos Obligados es pública, en virtud, de que existe un interés público por conocerla, por lo que se tendrá que entregar a quien lo solicite.

En ese orden de ideas, para efecto de dar certeza al ciudadano que se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida, se informa que el trabajo parlamentario que ha realizado la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el desarrollo de la LXV Legislatura, se puede consultar en el micrositio de la Comisión y que para pronta referencia se adjunta el hipervínculo siguiente:

http://sitl.diputados.gob.mx/LXV_leg/cuadro_asuntos_por_comisionlxv.php?comt=12

Por otro lado, es importante hacer notar que el 31 de octubre de 2022 se realizó un parlamento abierto en materia de ciberseguridad que tuvo como objetivo analizar el marco jurídico y las propuestas legislativas en materia de ciberseguridad y se comparte la liga que contiene el video de dicho evento:

<https://www.youtube.com/watch?v=QbAchsUbDHs>



CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE


Lic. Jorge Alejandro López Arenas
Enlace